

경고 요구 및 통보

1. 제 목 : 겸직허가 절차 위반

2. 관계기관 : △△·■■■■■■■■■■, □□□□□□□□

3. 내 용

가. 업무개요

공단 임직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 정하여 직무에 전념하고, 청렴과 품위를 유지하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 및 같은 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한) 제1항 및 「한국보훈복지의료공단 정관」 제6조(임직원의 겸직제한), 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)에 따라 우리 공단 직원은 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지)¹⁾에 따른 영리를 목적으로 하는 업무(이하 ‘금지된 영리업무’)를 겸하지 못하고,

‘금지된 영리업무’가 아니라 하더라도 직무 외의 업무에 종사하기 위해서는 정해진 결재권자로부터 겸직 허가를 받아야 합니다.

1) 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무
2. 공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 목적으로 하는 사기업체의 이사·감사 업무를 집행하는 무한책임사원·지배인·발기인 또는 그 밖의 임원이 되는 것
3. 공무원 본인의 직무와 관련 있는 타인의 기업에 대한 투자
4. 그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무

이와 관련, ●● ◆◆◆◆◆에서는 관련 기준 및 절차 준수가 효과적으로 이루어질 수 있도록 ‘겸직 관련 운영기준 안내 공문을 시행한 바 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 태양광발전소 사업자 겸직 신고 부적정

****년 □□□ 감사 사례(‘신재생에너지 사업 추진실태 감사’)를 고려하여 특정 감사 시 유사 사례를 확인한 결과, △△△△△△, ■■■■■■■■■■ 소속 직원 #명이 소속기구장의 겸직허가 없이 태양광발전소를 운영 중인 것으로 확인되었습니다.

공단 규정에서 직원의 겸직은 원칙적으로 금하고 있으므로 태양광발전소 사업의 경우 직무에 영향을 끼치는 정도와 관계없이, 사업을 계속 유지하여야 할 사정이라면 직원은 사전 소속기구장의 겸직 허가를 받아야 합니다.

[표 2] 직원의 직무외 개인사업 운영 현황

소속	부서	사번	성명	직종	사업자등록 현황	
					상호	업태
△△△△△△						
△△△△△△						
■■■■■■■■■						

2) 개인사업자 폐지 등 조치 부적정

△△△△△△ 및 ■■■■■■■■■■ 소속 직원 #명은 [표 3]과 같이 본인 명의 사업자를 등록하고 있는 것으로 확인되었는데 이에 대해 해당 직원들이 실제 사업은 하고 있지 않아 소득이 없음을 소명하였으나,

직원이 영리를 목적으로 하는 사업의 대표자로 유지하는 것은 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 해당하고 「한국보훈복지의료공단법」, 「복무규정」에서 직원의 겸직은 원칙적으로 제한하고 있습니다.

[표 3] 직무외 개인사업자 보유 내역

소속	부서	사번	성명	직종	사업자등록 현황	
					상호	업태
△△△△△△△						
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						

3. 관계기관 의견

- △△ · ■■■■■■■■, □□□□□□□□에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

4. 조치할 사항

- △△ · ■■■■■■■■장, □□□□□□□□장은
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바라며, (경고)
 - 개인사업자 보유 관련자에게 사업자 폐지 등 조치하도록 교육(안내)을 시행하시고 사후 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
△△△△△△△						
△△△△△△△						
△△△△△△△						
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■						
□ □ □ □ □ □ □ □						